

CARÁTULA DEL **CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN** (EN LO SUCESIVO “LA CARÁTULA”), QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD SEÑALADA EN EL APARTADO 1.- DE LA CARÁTULA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **“EL PROVEEDOR”**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA PERSONA FÍSICA QUE SE INDICA EN EL APARTADO 2.- DE LA CARÁTULA; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FÍSICA SEÑALADA EN EL APARTADO 5.- DE LA CARÁTULA, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **“EL DISTRIBUIDOR”**; Y CUANDO LOS ANTES NOMBRADOS ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO **“LAS PARTES”**; QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LA CARÁTULA, ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

CARÁTULA

APARTADO	DEFINICIÓN	RESPUESTA														
1.-	Nombre de “EL PROVEEDOR”	“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE														
2.-	Nombre del Representante Legal de “EL PROVEEDOR”	EMILIO FLORES CERVANTES														
3.-	Domicilio de “EL PROVEEDOR”	Periférico Ecológico 3505 (TRES MIL QUINIENTOS CINCO) DE LA COLONIA Reserva Territorial Atlixayotl, piso 4, interior 412, San Andrés Cholula, PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, CÓDIGO POSTAL NÚMERO 72,820 (SETENTA Y DOS OCHOCIENTOS VEINTE)														
4.-	Clave del Registro Federal de Contribuyentes de “EL PROVEEDOR”	PTS260126KX3														
5.-	Nombre de “EL DISTRIBUIDOR”	(***)														
6.-	Domicilio de “EL DISTRIBUIDOR”	(***)														
7.-	Clave del Registro Federal de Contribuyentes de “EL DISTRIBUIDOR”	(***)														
8.-	Nombre de “EL FRANQUICIATARIO”	(***)														
9.-	Demarcación Territorial	(***)														
10.-	Precio por el derecho oneroso de distribución y comercialización de “LA TARJETA DE DESCUENTO”	\$20,000.00 M.N. (VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) I.V.A. incluido														
11.-	Cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR para Pagos	CLABE: 042650016008666521 Institución Bancaria: Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel														
12.-	Fecha de Inicio de Vigencia	(***)														
13.-	Fecha de Fin de Vigencia	(***)														
14.-	ANEXOS	<table><tr><th>NÚMERO</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>ANEXO 1.</td><td>Contrato de Franquicia</td></tr><tr><td>ANEXO 2.</td><td>“MANUAL DE DISTRIBUIDOR PASAPORTE A TU SALUD”</td></tr><tr><td>ANEXO 3.</td><td>Identificación de “EL DISTRIBUIDOR”</td></tr><tr><td>ANEXO 4.</td><td>Comprobante de Domicilio de “EL DISTRIBUIDOR”</td></tr><tr><td>ANEXO 5.</td><td>Constancia de Situación Fiscal de “EL DISTRIBUIDOR”</td></tr><tr><td>ANEXO 6.</td><td>“MANUAL DE AFILIADO”</td></tr></table>	NÚMERO	DESCRIPCIÓN	ANEXO 1.	Contrato de Franquicia	ANEXO 2.	“MANUAL DE DISTRIBUIDOR PASAPORTE A TU SALUD”	ANEXO 3.	Identificación de “EL DISTRIBUIDOR”	ANEXO 4.	Comprobante de Domicilio de “EL DISTRIBUIDOR”	ANEXO 5.	Constancia de Situación Fiscal de “EL DISTRIBUIDOR”	ANEXO 6.	“MANUAL DE AFILIADO”
NÚMERO	DESCRIPCIÓN															
ANEXO 1.	Contrato de Franquicia															
ANEXO 2.	“MANUAL DE DISTRIBUIDOR PASAPORTE A TU SALUD”															
ANEXO 3.	Identificación de “EL DISTRIBUIDOR”															
ANEXO 4.	Comprobante de Domicilio de “EL DISTRIBUIDOR”															
ANEXO 5.	Constancia de Situación Fiscal de “EL DISTRIBUIDOR”															
ANEXO 6.	“MANUAL DE AFILIADO”															

		ANEXO 7.	“MANUAL DE OPERACIÓN DE SISTEMA PASAPORTE A TU SALUD (PATS)”
		ANEXO 8.	COSTO DE “LA TARJETA DE DESCUENTO”
		ANEXO 9.	Comprobante transferencia bancaria por la adquisición de la distribución
		ANEXO 10.	Comisiones a devengar por “EL DISTRIBUIDOR”
		ANEXO 11.	Aviso de Privacidad
		ANEXO 12.	Declaración de Dueño Beneficiario
15.-	Fecha de Firma del Contrato	(***)	

“EL PROVEEDOR”

“EL DISTRIBUIDOR”

“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por la persona física señalada en el Apartado 2.- de la Carátula

La persona física señalada en el Apartado 5.- de la Carátula

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD SEÑALADA EN EL APARTADO 1.- DE LA CARÁTULA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **“EL PROVEEDOR”**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA PERSONA FÍSICA QUE SE INDICA EN EL APARTADO 2.- DE LA CARÁTULA; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FÍSICA SEÑALADA EN EL APARTADO 5.- DE LA CARÁTULA, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **“EL DISTRIBUIDOR”**; Y CUANDO LOS ANTES NOMBRADOS ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA, SE LES DENOMINARÁ COMO **“LAS PARTES”**; QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LA CARÁTULA, ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTE:

ÚNICO.- Contrato de Franquicia.- Con anterioridad a la celebración del presente contrato, la persona moral denominada: **“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, en su carácter de Franquiciante y la persona física señalada en el Apartado 8.- de la Carátula del presente contrato, en su carácter de Franquiciatario (en lo sucesivo **“EL FRANQUICIATARIO”**), llevaron a cabo la celebración de un Contrato de Franquicia, por virtud del cual, entre otros, el ahí Franquiciante otorgó a **“EL FRANQUICIATARIO”**, de manera no exclusiva, una Licencia temporal que lo faculta para gestionar y/u ofrecer, promocionar, publicar y realizar cualquier actividad o acto tendiente a la comercialización de **“LA TARJETA DE DESCUENTO”** comercialmente conocida como **“PASAPORTE A TU SALUD”**, y la cual consiste en **“UN PROGRAMA DE BENEFICIOS QUE OTORGA DESCUENTOS A LOS COSTOS Y PERMITE RECIBIR SERVICIOS MÉDICOS PRIVADOS DE ALTA CALIDAD DE FORMA ACCESIBLE, CLARA Y SIN RESTRICCIONES DENTRO DE LA RED DE HOSPITALES 50 (FIFTY) DOCTORS CON SEDE EN EL ESTADO DE PUEBLA”**, dentro de la demarcación territorial señalada en el Apartado 9.- de la Carátula del presente contrato (en lo sucesivo **“LA FRANQUICIA”**). Habiendo establecido que, para dichos fines, **“EL FRANQUICIATARIO”** conformará una Red de Distribuidores que se encargaran directamente de ejecutar, en campo y dentro de la citada demarcación territorial, las labores de promoción y comercialización de **“LA TARJETA DE DESCUENTO”** antes mencionada. Documento que se agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 1**.

DECLARACIONES:

I.- Declara **“EL PROVEEDOR”**, por conducto de su representación:

A. Que, su representada es una sociedad mercantil constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la escritura pública número **54,318 (cincuenta y cuatro mil trescientos dieciocho)**, del volumen **500 (quinientos)** de fecha **veintiséis de enero de dos mil veintiséis**, otorgada ante la fe del Licenciado Víctor Manuel Aureliano Cortes Padilla, Notario Público Titular de la Notaría Pública número Veintinueve de las del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito ante las oficinas del Registro Público de Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla bajo el folio mercantil electrónico: **N-2026007106 (N guion dos,**

cero, dos, seis, cero, cero, siete, uno, cero seis), por virtud del cual, se llevó a cabo la Constitución de la persona moral denominada: **“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**.

B. Que, la persona física que la representa en este acto, señalada en el Apartado 2.- de la Carátula, cuenta con todas y cada una de las facultades necesarias para la celebración del presente contrato, las cuales se desprenden del instrumento descrito en el punto declarativo inmediato anterior, mismas que, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, no le han sido suspendidas, revocadas o limitadas en forma alguna; documento del que se desprende su nombramiento como **Administrador Único** de la persona moral denominada: **“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**.

C. Que, su representada tiene como domicilio fiscal el señalado en el Apartado 3.- de la Carátula del presente contrato, mismo que designa como domicilio convencional para cualquier cuestión relacionada con la celebración del presente contrato.

D. Que, su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave señalada en el Apartado 4.- de la Carátula.

E. Que, cuenta con todas y cada una de las facultades necesarias para comparecer a la celebración del presente instrumento.

F. Que, es su deseo comparecer a la celebración del presente contrato con la finalidad de otorgar a **“EL DISTRIBUIDOR”**, el derecho temporal de distribuir y comercializar **“LA TARJETA DE DESCUENTO”** en cualquier parte de la República Mexicana, en favor de cualquier persona física; siguiendo en todo momento los lineamientos que se desprenden del documento denominado: **“MANUAL DE DISTRIBUIDOR PASAPORTE A TU SALUD”**, documento que se agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 2**; así como bajo la dirección y tutela de **“EL FRANQUICIATARIO”**, de acuerdo a los términos y condiciones que se establecerán a continuación.

II.- Declara **“EL DISTRIBUIDOR”**, por su propio derecho:

A. Que, su nombre se señalada en el Apartado 5.- de la Carátula, es una persona física, de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos, legal y jurídicamente capaz para celebrar el presente Contrato, quien se identifica con su credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral, que en copia simple se agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 3**.

B. Que, tiene como domicilio particular el señalado en el Apartado 6.- de la Carátula, mismo que designa como domicilio convencional para cualquier cuestión relacionada con la celebración del presente contrato, tal y como lo acredita con el comprobante de domicilio que en copia simple se agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 4**.

C. Que, se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave señalada en el Apartado 7.- de

la Carátula; y manifiesta que cuenta con la capacidad económica para obligarse en términos del presente contrato y que los recursos con los que cubrirá sus obligaciones, en todo momento provendrán de fuentes lícitas. Documento que se agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 5**.

D. Que, ha leído y conoce el contenido del Contrato de Franquicia descrito en el antecedente único del presente instrumento.

E. Que, conoce el esquema de comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"** creado por **"EL PROVEEDOR"**, y consecuentemente reconoce que, en todo momento, actuará bajo la tutela e instrucciones de **"EL FRANQUICIATARIO"**; debiendo, además, seguir en todo momento los lineamientos que se desprenden del documento denominado: **"MANUAL DE DISTRIBUIDOR PASAPORTE A TU SALUD"** que se agregó al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 2**.

F. Que, es su deseo comparecer a la celebración del presente contrato con la finalidad de adquirir el derecho oneroso y temporal para distribuir y comercializar **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**, para lo cual, en este acto recibe por parte de **"EL PROVEEDOR"** el documento denominado: **"MANUAL DE AFILIADO PASAPORTE A TU SALUD"** el cual deberá ser entregado por **"EL DISTRIBUIDOR"** a los adquirentes de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**; documento que se agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 6**.

G. Que, ha sido informado previamente sobre los criterios y métodos financieros para determinar los márgenes de utilidad que, se estima obtendrá por la comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**; asimismo declara que ha recibido a su entera y cumplida satisfacción el documento denominado: **MANUAL DE OPERACIÓN DE SISTEMA PASAPORTE A TU SALUD (PATS)**, en el que se indica el funcionamiento de la herramienta de gestión y administración para el control y monitoreo de la estructura comercial de la distribución objeto del presente contrato; documento que se agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 7**.

III.- Declaran conjuntamente **"LAS PARTES"**:

A. Que, se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente acuerdo de voluntades.

B. Que, el presente contrato es el instrumento que las vincula en sus derechos y obligaciones.

C. Que, es su deseo celebrar el presente contrato y han negociado libremente los términos y condiciones del mismo con pleno conocimiento de sus alcances e implicaciones jurídicas, por lo que en su celebración no existe dolo, error, mala fe, lesión o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiese afectarlo de inexistencia o nulidad.

De conformidad con las declaraciones expuestas anteriormente, **"LAS PARTES"**, convienen en sujetar el presente contrato a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO.-

En virtud de la celebración del presente contrato, **"EL PROVEEDOR"** otorga a **"EL DISTRIBUIDOR"** el derecho oneroso, personal e intransferible de distribuir y comercializar **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**, en favor de cualquier persona física o moral, a quienes se obliga a entregar el documento denominado: **"MANUAL DE AFILIADO"** agregado al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 6**; en el precio y condiciones que se establecerán en el cuerpo del **ANEXO 8** del presente contrato.

En el entendido de que, **"EL DISTRIBUIDOR"**, en todo momento actuará bajo la instrucción y/o tutela de **"EL FRANQUICIATARIO"**; debiendo también, seguir los lineamientos establecidos en el documento denominado: **"MANUAL DE DISTRIBUIDOR PASAPORTE A TU SALUD"** agregado al cuerpo del presente contrato; obligándose **"EL DISTRIBUIDOR"** a realizar la comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"** apoyándose en todo momento en los materiales publicitarios que le sean entregados por **"EL PROVEEDOR"**, ya sea por sí o a través de **"EL FRANQUICIATARIO"**.

Así pues y únicamente para efectos de precisión, **"EL DISTRIBUIDOR"** en este acto adquiere de **"EL PROVEEDOR"**, el derecho oneroso, personal e intransferible de distribuir y comercializar **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**; aceptando que en todo momento actuará bajo la tutela de **"EL FRANQUICIATARIO"**, para la comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**; siguiendo en todo momento los términos y condiciones establecidos en el documento denominado: **"MANUAL DE DISTRIBUIDOR PASAPORTE A TU SALUD"** agregado al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 2**.

Estableciendo además que, **"EL PROVEEDOR"** podrá otorgar un derecho igual al amparado por el presente contrato en favor de cualquier persona física o moral que elija, sin necesidad de consentimiento previo de **"EL DISTRIBUIDOR"**. Por el contrario, **"EL DISTRIBUIDOR"** no podrá ceder, transmitir, sublicenciar ni otorgar dicho derecho a tercero alguno, debiendo ejercerlo única y exclusivamente por sí mismo, salvo por lo que se establecerá en el cuerpo de la Cláusula Décima Séptima posterior.

SEGUNDA.- PRECIO.-

Los comparecientes establecen que, el precio por el derecho oneroso de distribución y comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"** es la cantidad señalada en el Apartado 10.- de la Carátula del presente contrato; cantidad que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo que es cubierto, en este acto a **"EL PROVEEDOR"**, mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta señalada en el Apartado 11.- de la Carátula del presente contrato y de la cual es titular **"EL PROVEEDOR"**; cuyo comprobante se agregará al cuerpo del presente instrumento como **ANEXO 9**.

Estableciendo que el pago del precio establecido en el párrafo que antecede es único y no reembolsable, aun en caso de rescisión o terminación del contrato.

En el entendido de que, cualquier erogación realizada en favor de persona diversa a **"EL PROVEEDOR"** no será reconocida por este último y consecuentemente **"EL DISTRIBUIDOR"** no

tendrá derecho de distribuir y comercializar **"LA TARJETA DE DESCUENTO"** en favor de cualquier tercero.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "EL DISTRIBUIDOR".

Durante la vigencia del presente contrato, **"EL DISTRIBUIDOR"** se obliga a:

- a) Cumplir el objeto del presente contrato con toda diligencia y empeño, respetando en todo momento todas y cada una de las políticas y demás lineamientos administrativos de **"EL PROVEEDOR"**. En este sentido, **"EL DISTRIBUIDOR"** no podrá alegar desconocimiento de cualquier Política, lineamiento administrativo o modificación de los mismos cuando le hayan sido notificados por escrito o publicados en la página de web de **"EL PROVEEDOR"** o que hayan sido directamente informados por **"EL DISTRIBUIDOR"** o **"EL FRANQUIIATARIO"**.
- b) Realizar cualquier actividad o acto tendiente a la comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**, en favor de terceros de acuerdo con las tarifas que establezca **"EL PROVEEDOR"**.
- c) Abstenerse de dar entrevistas, información o materiales a cualquier medio de comunicación o hacer cualquier tipo de publicidad sin la previa autorización expresa y por escrito de **"EL PROVEEDOR"**.
- d) Abstenerse de transmitir información respecto de las condiciones y/o acuerdos comerciales que haya celebrado con **"EL PROVEEDOR"** o respecto del contenido del Contrato agregado al cuerpo del presente como **ANEXO 1**.
- e) Abstenerse de realizar cualquier declaración pública que pudiere dañar la imagen de **"EL PROVEEDOR"**, **"LA TARJETA DE DESCUENTO"** o **"LA FRANQUICIA"**.
- f) Abstenerse de celebrar contratos en nombre de **"EL PROVEEDOR"** y/o **"EL FRANQUIIATARIO"** o comprometerlos ante a terceros sin mediar aviso o autorización por escrito de **"EL PROVEEDOR"** y/o **"EL FRANQUIIATARIO"**, respectivamente.
- g) Abstenerse de transmitir el derecho de distribución objeto del presente contrato, de la forma que fuere, sin autorización expresa y por escrito de **"EL PROVEEDOR"**.
- h) Abstenerse de recibir cualquier recurso económico en nombre de **"EL PROVEEDOR"** y/o **"EL FRANQUIIATARIO"**.
- i) Abstenerse de operar, promocionar, adquirir, cualquier negocio o modelo de negocio similar al de **"EL PROVEEDOR"**.
- j) Abstenerse de explotar, utilizar o por cualquier medio obtener un aprovechamiento mediante la explotación de cualquier marca registrada por **"EL PROVEEDOR"**, sin autorización expresa y por escrito de este último.

Asimismo, **"EL DISTRIBUIDOR"** se obliga, durante la vigencia del presente contrato y por un periodo de 5 (cinco) años posteriores a su terminación por cualquier causa, a abstenerse de:

- k) Operar, promocionar, adquirir, participar o tener cualquier interés directo o indirecto en cualquier negocio, modelo de negocio, empresa o actividad que compita o sea similar al objeto de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"** o al sistema de **"EL PROVEEDOR"**.
- l) Contactar, solicitar o atender a clientes que hubieren adquirido **"LA TARJETA DE DESCUENTO"** a través de sus gestiones durante la vigencia del contrato.

"EL DISTRIBUIDOR" reconoce que **"EL PROVEEDOR"** tiene un interés comercial legítimo en la protección de su clientela, *know-how*, uso o explotación de marcas y modelo de negocio, por lo que acepta que esta restricción es razonable en tiempo, territorio y materia.

CUARTA.- REPORTES PERIÓDICOS.

"EL DISTRIBUIDOR" se obliga durante la vigencia del presente contrato a alcanzar y mantener los siguientes mínimos de comercialización respecto de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**:

- a) Entregar directamente a **"EL PROVEEDOR"**, a más tardar el día 10 (diez) de cada mes, un reporte detallado por escrito que incluya: número de Tarjetas de Descuento vendidas, datos de los adquirentes (nombre, identificación y contacto), actividades de promoción realizadas, uso de materiales publicitarios y cualquier otra información que **"EL PROVEEDOR"** requiera; independientemente de las entregas que **"EL FRANQUIIATARIO"** le exija.

"EL PROVEEDOR" tendrá derecho a auditar, con previo aviso por escrito de al menos 5 (cinco) días hábiles, los libros, registros contables y documentación relacionada con la comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**. **"EL DISTRIBUIDOR"** se obliga a proporcionar toda la información y facilidades necesarias para dicha auditoría. El incumplimiento a lo establecido en la presente cláusula será causal de rescisión del presente contrato.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

Serán obligaciones de **"EL PROVEEDOR"**, además de cualesquiera otras contenidas a lo largo del presente contrato, las siguientes:

- a) Cumplir con sus obligaciones de conformidad con el presente contrato.
- b) Ser responsable de informar a la Red de Hospitales **50 (FIFTY) DOCTORS** ubicados en el Estado de Puebla, de los actos de comercialización y venta de las Tarjetas de Descuento para mantener vigente el servicio que la adquisición de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"** brinda a sus terceros adquirentes.
- c) Entregar el material ilustrativo, publicitario o el que fuere necesario para que **"EL DISTRIBUIDOR"** inicie sus labores de promoción y cualquier otra tendiente a la comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**.

SEXTA.- CAPACITACIÓN DE “EL DISTRIBUIDOR”.

“EL DISTRIBUIDOR” reconoce expresamente que la obligación de capacitarlo para ejecutar las labores de comercialización de “LA TARJETA DE DESCUENTO” corresponderán única y exclusivamente a “EL FRANQUIICIATARIO”, quien durante la vigencia del presente contrato le deberá ofrecer e informar a “EL DISTRIBUIDOR”, de las características y condiciones de “LA TARJETA DE DESCUENTO” y su comercialización.

Consecuentemente, “EL DISTRIBUIDOR” reconoce que, previo al inicio la comercialización de “LA TARJETA DE DESCUENTO”, éste deberá acreditar todos los procesos de capacitación que implemente “EL PROVEEDOR” por sí o a través de “EL FRANQUIICIATARIO”, por lo que “EL DISTRIBUIDOR” se obliga a asistir a la impartición de la capacitación implementada por “EL PROVEEDOR”, de acuerdo a los lineamientos y políticas establecidas por el mismo, así como por las capacitaciones que este último realice en su página de internet oficial.

SÉPTIMA.- COMISIÓN DE “EL DISTRIBUIDOR”.

Una vez que “EL DISTRIBUIDOR” se encuentre previamente capacitado por “EL FRANQUIICIATARIO” y consecuentemente “EL PROVEEDOR” le reconozca el carácter de Distribuidor de “LA TARJETA DE DESCUENTO”, “EL PROVEEDOR” pagará a “EL DISTRIBUIDOR”, como comisión mercantil por la comercialización de “LA TARJETA DE DESCUENTO” las cantidades aplicables de conformidad con lo que se establece en el **ANEXO 10** del presente contrato, en el cual se establecen los precios de venta de “LA TARJETA DE DESCUENTO” al público en general, así como la comisión que recibirá “EL DISTRIBUIDOR” por cada comercialización de “LA TARJETA DE DESCUENTO”. En el entendido de que, “EL DISTRIBUIDOR” tendrá la obligación de emitir el recibo fiscal que cumpla con todos los requisitos establecidos por la Ley en la materia, cuando “EL PROVEEDOR” le indique, así como los requisitos adicionales que éste le señale.

Asimismo, los celebrantes establecen que, cualquier reclamación de pago que haga “EL DISTRIBUIDOR” respecto de cualquier comisión que pudiera corresponderle y que se haya causado dentro de cualquier periodo comprendido fuera de los **6 (seis) meses inmediatos anteriores** a dicha reclamación y/o generación de comprobante fiscal, carecerá de toda validez, por lo que en este acto “EL PROVEEDOR” renuncia expresamente al cobro de dichas cantidades, así como a la ejecución de cualquier acto tendiente a su cobro.

En este sentido, “EL DISTRIBUIDOR” se obliga a no obtener beneficios principalmente por el reclutamiento de nuevos distribuidores, sino por la venta efectiva de “LA TARJETA DE DESCUENTO” a consumidores finales, en el entendido de que, dicha facultad corresponde única y exclusivamente a “EL FRANQUIICIATARIO” o en su caso a “EL PROVEEDOR”.

Por otra parte, “EL DISTRIBUIDOR” podrá llevar a cabo la gestión de sus datos personales, gestionar sus comisiones, acceder a videos de capacitación, así como descargar contenido de material digital que “EL PROVEEDOR” le provea, debiendo realizar el procedimiento establecido en el documento denominado: “MANUAL DE OPERACIÓN DE

SISTEMA PASAPORTE A TU SALUD (PATS)” que se agregó al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 7**.

OCTAVA.- VIGENCIA.

El presente contrato tendrá una vigencia de **3 (TRES) AÑOS**, contados a partir del día señalado en el Apartado 12.- de la Carátula, para concluir en la fecha señalada en el Apartado 13.- de la Carátula del presente instrumento, pudiendo ser prorrogable a petición hecha por escrito y con acuse de recibo por parte de “EL DISTRIBUIDOR” a “EL PROVEEDOR”, prorroga que en todo momento quedará a discreción de “EL PROVEEDOR”; la cual deberá efectuar en un término de 90 (noventa) días previos a que fenezca la vigencia del presente contrato.

NOVENA.- RESCISIÓN.

“EL PROVEEDOR” podrá rescindir el presente contrato de pleno derecho, sin necesidad de declaración o resolución judicial previa y sin responsabilidad alguna de su parte, mediante simple notificación por escrito dirigida a “EL DISTRIBUIDOR”, en caso de que éste último contravenga cualquiera de las disposiciones establecidas en el cuerpo del presente contrato o por las causales previstas en la Ley en la Materia, o por cualquiera de los siguientes casos de incumplimiento a cargo de este último:

- a) El incumplimiento de cualquier obligación establecida en el presente contrato, sus anexos o en los manuales y políticas que “EL PROVEEDOR” emita.
- b) Que “EL DISTRIBUIDOR” sea declarado en insolvencia.
- c) Que “EL DISTRIBUIDOR” comercialice, por sí o por interpósita persona, productos o servicios que compitan o sean similares a “LA FRANQUICIA” o “LA TARJETA DE DESCUENTO”.
- d) El uso indebido o no autorizado de las marcas, logotipos, nombres comerciales o cualquier derecho de propiedad intelectual propiedad de “EL PROVEEDOR”.
- e) La cesión de los derechos del presente contrato sin la autorización previa y por escrito de “EL PROVEEDOR”.
- f) La inobservancia de cualquier instrucción recibida por “EL DISTRIBUIDOR” y/o “EL PROVEEDOR”.
- g) La pérdida de la franquicia generada por cualquier acto u omisión contrario a los lineamientos establecidos por “EL PROVEEDOR” a “EL DISTRIBUIDOR”.

DÉCIMA.- EFECTOS DE LA RESCISIÓN.

Una vez notificada la rescisión del contrato, se producirán de forma inmediata los siguientes efectos:

- a) “EL DISTRIBUIDOR” deberá cesar de inmediato cualquier actividad de comercialización de “LA TARJETA DE DESCUENTO”.
- b) “EL DISTRIBUIDOR” dejará de utilizar de forma definitiva las marcas, nombres comerciales, logotipos y cualquier material publicitario propiedad de “EL PROVEEDOR”

c) **"EL DISTRIBUIDOR"** deberá devolver o destruir, a elección de **"EL PROVEEDOR"**, toda la información confidencial, manuales, bases de datos y materiales proporcionados para la ejecución del contrato.

d) **NO DEVOLUCIÓN DE EROGACIONES:** **"EL DISTRIBUIDOR"** reconoce y acepta que, bajo ninguna circunstancia, tendrá derecho a exigir la devolución del precio pagado por el derecho de distribuir **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**, ni de cualquier otra erogación relativa a gastos de operación o inversiones realizadas a favor de **"EL PROVEEDOR"**, renunciando expresamente a cualquier acción legal para dicho fin.

Consecuentemente, **"EL PROVEEDOR"** únicamente estará obligado al pago de las comisiones mercantiles que hayan sido efectivamente devengadas y acreditadas por **"EL DISTRIBUIDOR"** hasta la fecha de la rescisión.

DÉCIMA PRIMERA.- AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.-

"EL DISTRIBUIDOR" reconoce expresamente que la relación que surge del presente contrato es de naturaleza estrictamente mercantil y comercial, derivada del sistema de franquicia otorgado por **"EL PROVEEDOR"** a **"EL DISTRIBUIDOR"**.

En consecuencia, no existe, ni existirá en ningún momento, relación laboral alguna entre **"EL PROVEEDOR"** y **"EL DISTRIBUIDOR"**.

Consecuentemente **"EL DISTRIBUIDOR"** libera expresa e irrevocablemente a **"EL PROVEEDOR"**, sus socios, representantes, administradores y colaboradores, de cualquier responsabilidad, reclamación, demanda, acción civil, laboral, penal y/o administrativa que pudiera derivarse de la relación laboral que **"EL DISTRIBUIDOR"** mantenga con su propio personal o con terceros.

En caso de que cualquier trabajador, extrabajador y/o tercero vinculado laboralmente a **"EL DISTRIBUIDOR"** formule alguna reclamación o demanda en contra de **"EL PROVEEDOR"**, **"EL DISTRIBUIDOR"** se obliga a mantener en paz y a salvo a **"EL PROVEEDOR"**, asumiendo la defensa correspondiente y cubriendo de inmediato cualquier cantidad que por este concepto se le requiera, incluyendo gastos, costas y honorarios.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL.

En caso de que **"EL DISTRIBUIDOR"** incurra en cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en el presente contrato, sus anexos, manuales, políticas y/o lineamientos emitidos por **"EL PROVEEDOR"**, éste último tendrá derecho a exigir, además de la rescisión del presente contrato y cualquier otra acción legal procedente, el pago de una **PENA CONVENCIONAL** por el equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del precio establecido en la Cláusula Segunda anterior.

DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni proporcionar a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información confidencial, por lo que se establece expresamente que:

"EL DISTRIBUIDOR" reconoce que en todo tiempo, son propiedad exclusiva de **"EL PROVEEDOR"** o de terceros con quienes **"EL PROVEEDOR"** tenga acuerdos: las patentes, derechos de autor, marcas, inventos, mejoras o perfeccionamientos, planes de negocio, prácticas de operación y administración, estrategias mercadotécnicas, proyectos, estudios, folletos, publicaciones, manuales, dibujos, diseños, planos, memoranda, diarios, correspondencia y cualquier otro documento o información relativos a procedimientos y conductas comerciales, los cuales tienen carácter estrictamente confidenciales y por lo tanto, deben ser considerados Secretos Industriales y, en general, todos los documentos e información verbal a la que tenga acceso o se le proporcione durante la vigencia del presente contrato, por lo que se obliga a tratarlos de manera estrictamente confidencial. **"LAS PARTES"** solo podrán revelar la información confidencial a los empleados, agentes, asesores, representantes de **"EL DISTRIBUIDOR"** que le requiera, previamente autorizado y en forma justificada, haciéndose la parte receptora de la información confidencial responsable de los daños y perjuicios que por violación al presente contrato causen las mencionadas personas a la parte que le entregue la información.

Por lo que, **"EL PROVEEDOR"** tendrá el derecho de exigir en cualquier momento, que toda la información confidencial que se le haya entregado a **"EL DISTRIBUIDOR"**, sea destruida o devuelta; independientemente de que la información se haya entregado antes o después de la celebración de este contrato.

"EL DISTRIBUIDOR" o cualquier persona a cargo del mismo, que haya recibido la información confidencial, no podrá copiar, guardar en dispositivo USB, disco duro o nube; tampoco podrá publicar en redes sociales o hacer uso para su beneficio bajo ningún motivo o circunstancia de dicha Información Confidencial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 230 y 232 del Código Penal para el Estado de Puebla.

En el supuesto que alguna Autoridad solicite a **"EL DISTRIBUIDOR"** información confidencial, éste deberá dar aviso de inmediato a **"EL PROVEEDOR"** para que tome las medidas que considere pertinentes.

DÉCIMA CUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.-

"LAS PARTES" acuerdan que el tratamiento de Datos Personales se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Por lo que **"EL DISTRIBUIDOR"** autoriza expresamente el uso de sus datos para la distribución y comercialización de **"LA TARJETA DE DESCUENTO"**. Para lo cual, **"EL DISTRIBUIDOR"** recibe en este acto el respectivo Aviso de Privacidad de **"EL PROVEEDOR"**, documento que debidamente firmado por **"EL DISTRIBUIDOR"** se agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 11**.

DÉCIMA QUINTA.- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

"EL DISTRIBUIDOR" se obliga a utilizar **LAS MARCAS** registradas previamente por **"EL PROVEEDOR"** y que serán utilizadas para satisfacer el objeto del presente contrato y las cuales son:

- a) **50 (FIFTY) DOCTORS HOSPITAL.**
- b) **TORRES MÉDICAS ANGELÓPOLIS 2.**
- c) **DAME FIFTY.**

d) **50 (FIFTY) LABS.**

Única y exclusivamente para comercializar **“LA TARJETA DE DESCUENTO”** en términos de este contrato y siempre que cuente con previa autorización por escrito de **“EL PROVEEDOR”** y de acuerdo a las instrucciones que reciba de **“EL FRANQUICIATARIO”**.

La celebración del presente contrato y lo establecido en el párrafo anterior, no implica de ninguna manera asociación entre **“LAS PARTES”** y mucho menos la cesión, venta o transmisión en cualquier forma, a favor de **“EL DISTRIBUIDOR”**, de las marcas o cualquiera de los derechos de propiedad Intelectual de **“EL PROVEEDOR”**, y/o de las empresas tenedoras de acciones, y/o de las empresas filiales o subsidiarias; ni de los derechos de **“EL PROVEEDOR”** para la comercialización de los productos, ni de la propiedad y derechos de **“EL PROVEEDOR”**.

“EL DISTRIBUIDOR” reconoce que **“EL PROVEEDOR”** es el titular y único autorizado para utilizar las marcas o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que se utiliza en relación con **“LA TARJETA DE DESCUENTO”**.

En este sentido, **“EL DISTRIBUIDOR”** reconoce que **“EL PROVEEDOR”** es el único autorizado para ejercer cualquier derecho o defensa respecto de las marcas enunciadas anteriormente o cualquiera que tenga relación directa o indirecta con lo plasmado en el presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- PUBLICIDAD Y OFERTAS.-

“EL DISTRIBUIDOR” no podrá realizar publicidad que directa o indirectamente haga referencia a los productos y/o Marcas de **“EL PROVEEDOR”** o de las empresas tenedoras de acciones de **“EL PROVEEDOR”** y/o de las empresas filiales o subsidiarias de **“EL PROVEEDOR”**, sin contar con la previa autorización por escrito de **“EL PROVEEDOR”** que en forma específica otorgue para cada evento publicitario o promocional.

La autorización a que se refiere el párrafo precedente deberá ser de manera enunciativa y no limitativa, respecto al arte que tendrá la publicidad, así como la forma, duración, periodicidad, texto, costo e imagen a utilizar. En ningún caso **“EL PROVEEDOR”** estará obligado a pagarle a **“EL DISTRIBUIDOR”** los gastos de publicidad.

“EL DISTRIBUIDOR” no podrá desarrollar, implementar y/u ofrecer promociones, ni hacer cargos adicionales a los posibles consumidores de **“LA TARJETA DE DESCUENTO”** que directa o indirectamente impliquen una variación sobre las tarifas, costos de servicio o cualquier otro elemento financiero o comercial regido por este contrato, sin la previa autorización por escrito de **“EL PROVEEDOR”**.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CESIÓN.

Los derechos y obligaciones del presente contrato no podrán ser cedidos y/o transmitidos en forma alguna por **“EL DISTRIBUIDOR”**, sin antes haber obtenido el consentimiento previo y por escrito de **“EL PROVEEDOR”**.

Para el caso de que **“EL PROVEEDOR”** autorice la cesión a que se ha hecho mérito, **“EL DISTRIBUIDOR”** cedente deberá

pagar a **“EL PROVEEDOR”** el **20% (veinte por ciento)** del precio que se ha establecido en el cuerpo de la cláusula segunda anterior; salvo que la cesión se efectúe en favor de su cónyuge o exista parentesco por consanguinidad en primer grado con el cesionario, en este caso, no se efectuará pago alguno.

Sin contravención a lo establecido en la presente cláusula, en todo momento el posible cesionario deberá haber satisfecho todas y cada una de las capacitaciones que **“EL PROVEEDOR”** le instruya.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.

“EL DISTRIBUIDOR” acepta que **“EL PROVEEDOR”** podrá modificar unilateralmente cualquiera de los precios establecidos dentro de cualquiera de los **Anexos** del presente contrato, previa notificación por escrito a **“EL DISTRIBUIDOR”**, modificación(es) que surtirá(n) plenos efectos dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes en que **“EL PROVEEDOR”** haya notificado dicha(s) modificación(es) por escrito a **“EL DISTRIBUIDOR”** o en forma inmediata, en caso de que así se establezca en la misma notificación.

DÉCIMA NOVENA. – ACUERDO TOTAL.

“LAS PARTES” reconocen que este Contrato contempla las bases y los acuerdos a que ambas han llegado, reemplazando, por tanto, todos los acuerdos verbales y escritos formulados con anterioridad; por lo que ninguna de las cláusulas de este Contrato puede ser suprimida o modificada, salvo que exista acuerdo expreso, suscrito por ambas partes.

Estableciendo que, en caso de existir diferencias entre el contenido del presente contrato y cualquiera de los anexos agregados al cuerpo del presente contrato, en todo momento prevalecerá lo establecido en el cuerpo del presente contrato.

VIGÉSIMA. - NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS.

Todos los avisos y notificaciones que **“LAS PARTES”** deban hacerse, en razón de la celebración del presente contrato, deberán hacerse por escrito, caso contrario a lo cual, no se tendrán por válidos dichos avisos y notificaciones.

“LAS PARTES”, para efectos de la presente cláusula, señalan como sus domicilios los señalados en las Declaraciones del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.- PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS.

“LAS PARTES” declaran, bajo protesta de decir verdad, que los recursos económicos, bienes y derechos que utilicen para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de este contrato, tienen y tendrán en todo momento un origen lícito. Específicamente, **“EL DISTRIBUIDOR”** manifiesta que el pago por el precio por el derecho oneroso de distribución y comercialización de **“LA TARJETA DE DESCUENTO”**, así como los pagos futuros, provienen de fuentes lícitas y no de actividades tipificadas como delitos en la legislación penal.

Asimismo, **“LAS PARTES”** reconocen que la prestación de servicios de comercio, pueden ser consideradas **Actividades**

Vulnerables de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 17 de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. En consecuencia, “LAS PARTES” se obligan a:

- a) Proporcionar de forma completa y fidedigna la información y documentación que la contraparte requiera para integrar el expediente de identificación de conformidad con la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
- b) Informar si tienen conocimiento de la existencia de un “Beneficiario Controlador” (persona que ejerce el control real o se beneficia de la operación) y entregar los datos necesarios para su plena identificación.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN.

“EL PROVEEDOR”, queda obligado a conformar y mantener un expediente de identificación de “EL DISTRIBUIDOR”. Para tales efectos, “EL DISTRIBUIDOR” se obliga a entregar a “EL PROVEEDOR” los documentos que se listan a continuación:

- a) Identificación Oficial vigente.
- b) Acta de Nacimiento.
- c) Comprobante de Domicilio vigente.
- d) Constancia de Situación Fiscal vigente.
- e) Clave Única de Registro de Población.
- f) Declaración de Dueño Beneficiario: Formato firmado por “EL AFILIADO”, donde declare si actúa a nombre propio o por cuenta de un tercero; documento que se que agrega al cuerpo del presente contrato como **ANEXO 12**.

Consecuentemente, “EL PROVEEDOR” conservará dicho expediente, ya sea físicamente o en medios electrónicos por un periodo mínimo de **5 (cinco) años** contados a partir de que fenezca la vigencia del presente contrato o termine por cualquiera de las causales establecidas anteriormente, garantizando la confidencialidad de los datos personales en términos de la legislación aplicable.

“EL PROVEEDOR”

“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por la persona física señalada en el Apartado 2.- de la Carátula

VIGÉSIMA TERCERA.- CAUSAL ESPECÍFICA DE RESCISIÓN.

Además de las causales previstas en el presente instrumento, será motivo de rescisión inmediata del contrato sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para la parte afectada, cuando:

- a) Cualquiera de “LAS PARTES” se niegue a proporcionar la información requerida para el cumplimiento de la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA o proporcione información falsa.
- b) Cualquiera de “LAS PARTES”, sus socios, accionistas o representantes legales aparezcan en las listas de personas bloqueadas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VIGÉSIMA CUARTA. – JURISDICCIÓN.

Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente convenio, “LAS PARTES” convienen en someterse expresamente a la Jurisdicción y las leyes y tribunales del fuero común competentes en el Distrito Judicial de Puebla, Estado de Puebla, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o cualquier otra causa generadora de competencia territorial.

Leído que fue el presente contrato, por mutuo acuerdo de “LAS PARTES”, enteradas del contenido y alcance del mismo contrato y entendidas de los derechos y obligaciones que contraen en el mismo, lo firman por duplicado incluyendo sus **ANEXOS**, manifestando que no medió error, dolo, mala fe, violencia o lesión, ni vicio del consentimiento alguno, en la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, reconociendo “LAS PARTES” que la fecha de firma del presente documento es el día señalado en el Apartado 15.- de la Carátula del presente contrato, fecha en la cual fueron pactados los acuerdos contenidos en el mismo, surtiendo sus efectos precisamente a partir de esa fecha.

“EL DISTRIBUIDOR”

La persona física señalada en el Apartado 5.- de la Carátula

ANEXO 1

COPIA SIMPLE DEL CONTRATO DESCRITO EN EL ANTECEDENTE ÚNICO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

ANEXO 2
MANUAL DEL DISTRIBUIDOR
“PASAPORTE A TU SALUD”

1. Presentación:

Bienvenido al modelo de distribución de **Pasaporte a tu Salud**.

Este manual tiene como finalidad brindar a toda persona interesada en convertirse en distribuidor una visión clara, práctica y comprensible sobre las condiciones generales de su inversión, el alcance comercial de su participación, sus derechos, obligaciones, restricciones, forma de trabajo y posibilidades de ingreso dentro del sistema.

Ser distribuidor de **Pasaporte a tu Salud** significa obtener un **derecho temporal, oneroso, personal e intransferible** para promover y comercializar la tarjeta de descuento, bajo la tutela de un franquiciatario y siguiendo las políticas del proveedor.

Este documento resume en lenguaje claro las principales condiciones del contrato, para que el interesado entienda con precisión qué adquiere, cómo opera, cuáles son sus límites y qué debe cumplir para mantenerse dentro del sistema.

2. ¿Qué es Pasaporte a tu Salud?

Pasaporte a tu Salud es una tarjeta de descuento que forma parte de un programa de beneficios orientado a facilitar el acceso a servicios médicos privados de alta calidad, de forma accesible, clara y sin restricciones, dentro de la red de doctores de **Pasaporte a tu Salud** y de los hospitales **50 (FIFTY) DOCTORS** en el Estado de Puebla.

El distribuidor no adquiere una franquicia ni derechos sobre la marca; lo que adquiere es la posibilidad de comercializar la tarjeta, bajo reglas específicas y conforme a lineamientos corporativos.

3. ¿Qué adquiere el distribuidor?

Al firmar el contrato y cubrir el pago correspondiente, el distribuidor adquiere un:

Derecho oneroso, temporal, personal e intransferible para:

- Distribuir la tarjeta **Pasaporte a tu Salud**;
- Comercializarla a personas físicas y morales;
- Actuar bajo la guía y tutela del franquiciatario asignado;
- Recibir comisiones por ventas efectivamente pagadas al proveedor.

Es muy importante entender que este derecho no equivale a una franquicia, ni a una licencia de marca, ni a una representación legal del proveedor.

4. Naturaleza de la inversión:

La inversión del distribuidor no consiste en comprar una empresa ni participar como socio del sistema. Tampoco implica tener propiedad sobre la marca, sobre la cartera de clientes ni sobre la estructura comercial del proveedor. Lo que realmente se adquiere es el derecho de operar

comercialmente dentro de un esquema controlado, con límites claros y con una compensación basada en resultados de venta.

En otras palabras: el distribuidor compra acceso al sistema comercial para vender el producto bajo reglas previamente establecidas.

5. Monto de inversión inicial:

El precio por adquirir el derecho de distribución y comercialización es de: **\$20,000.00 M.N. (VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), IVA incluido.**

Este pago debe realizarse directamente al proveedor mediante transferencia electrónica a la cuenta designada en el contrato.

El contrato también establece que este pago es:

- Único;
- No reembolsable;
- No recuperable aun en caso de rescisión o terminación.

Esto significa que quien entra como distribuidor debe considerar desde el inicio que su inversión de acceso al sistema no está sujeta a devolución.

6. Vigencia del contrato:

La vigencia inicial del contrato de distribución es de: **3 (TRES) años** contados a partir de la fecha de firma.

Puede prorrogarse si el distribuidor lo solicita por escrito con al menos **90 (NOVENTA) días de anticipación** al vencimiento del contrato, situación que siempre estará sujeta a la intención del Proveedor.

7. Territorio autorizado:

El distribuidor puede desempeñar sus labores de comercialización dentro de todo el territorio nacional, no obviando que la comercialización que el servicio al usuario final se presta en el Estado de Puebla.

8. Relación con el franquiciatario:

El distribuidor no opera de forma totalmente autónoma dentro del sistema.

El contrato establece que actuará en todo momento **bajo la instrucción, dirección y/o tutela del franquiciatario** correspondiente.

Esto significa que el distribuidor forma parte de una red comercial más amplia, donde:

- El proveedor define el sistema;
- El franquiciatario coordina y supervisa;

- El distribuidor ejecuta la labor de promoción y venta directa.

Por ello, el distribuidor debe entender que su actividad no es independiente del modelo general, sino integrada y subordinada operativamente a esa estructura comercial.

9. ¿Qué puede hacer el distribuidor?

a) Promover la tarjeta

Dar a conocer el programa, sus beneficios, costos y funcionamiento.

b) Prospectar clientes

Buscar personas interesadas en adquirir la tarjeta.

c) Comercializar el producto

Concretar ventas conforme al precio oficial establecido por el proveedor.

d) Recibir capacitación y materiales

Apoyarse en la formación y materiales autorizados por el sistema.

e) Generar comisiones

Recibir una comisión por cada tarjeta efectivamente vendida y pagada al proveedor.

10. ¿Qué no puede hacer el distribuidor?

El distribuidor tiene restricciones muy claras. Entre las más importantes están:

- No puede ceder su derecho a terceros;
- No puede sublicenciar;
- No puede firmar contratos en nombre del proveedor o del franquiciatario;
- No puede recibir dinero en nombre del proveedor o del franquiciatario;
- No puede alterar precios;
- No puede crear promociones sin autorización;
- No puede dar entrevistas o publicidad no aprobada;
- No puede usar marcas libremente;
- No puede divulgar información confidencial;
- No puede explotar negocios similares o competidores.

En este modelo, el distribuidor comercializa, pero no controla ni redefine el sistema.

11. Precio de venta del producto:

El contrato establece como precio de venta de la tarjeta de descuento: **\$800.00 M.N. (OCHOCIENTOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IVA incluido.**

Ese es el precio comercial base autorizado para la tarjeta **Pasaporte a tu Salud.**

El distribuidor no puede modificar libremente este precio ni añadir cargos o promociones sin autorización expresa.

12. ¿Cómo gana dinero el distribuidor?

El distribuidor gana dinero a través de una comisión mercantil por cada tarjeta efectivamente comercializada y pagada al proveedor.

Comisión del distribuidor:

Por cada tarjeta vendida directamente por el distribuidor: **\$80.00 M.N. (OCHENTA PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IVA incluido** por cada tarjeta de descuento que sea pagada al proveedor.

13. Lógica de rentabilidad del distribuidor:

El modelo económico del distribuidor se basa en volumen de ventas efectivas.

Esto significa que su ingreso depende de:

- Cuántas tarjetas logra vender;
- Cuántas de esas ventas se concretan y son pagadas al proveedor;
- Qué tan constante es su actividad comercial;
- Qué tan disciplinado es en prospección y seguimiento.

A diferencia del franquiciatario, el distribuidor **no gana principalmente por reclutar distribuidores nuevos**, sino por vender el producto al consumidor final. El propio contrato lo deja expresamente señalado.

14. Lo que debe entender el distribuidor antes de invertir:

Antes de integrarse, toda persona interesada debería tener claro:

- Que pagará una cuota de entrada no reembolsable;
- Que no compra una franquicia;
- Que no tendrá autonomía total;
- Que dependerá del sistema, del proveedor y del franquiciatario;
- Que necesitará volumen y constancia para volver rentable su operación;
- Que deberá respetar políticas y procedimientos sin excepción.

Este punto es muy importante: el distribuidor debe entrar entendiendo que esto es una **actividad comercial disciplinada**, no solo un permiso informal para vender.

15. Obligaciones principales del distribuidor:

Durante la vigencia del contrato, el distribuidor asume obligaciones importantes.

Operación:

- Cumplir con diligencia el objeto del contrato;
- Respetar políticas y lineamientos administrativos;
- Vender conforme a tarifas autorizadas;

Lealtad comercial:

- No competir con el sistema;
- No usar marcas sin autorización;
- No dañar la imagen del proveedor;

- No divulgar acuerdos comerciales ni contenido contractual.

Conducta frente a terceros:

- No celebrar contratos en nombre del proveedor o del franquiciatario;
- No comprometerlos legalmente;
- No recibir dinero en su nombre.

Cumplimiento organizacional:

- Atender instrucciones del proveedor y del franquiciatario;
- Someterse a mecanismos de control, supervisión y auditoría;
- Entregar información periódica requerida.

16. Reportes periódicos:

El distribuidor tiene la obligación de entregar al proveedor, a más tardar el día 10 de cada mes, un reporte detallado por escrito que incluya, entre otros elementos:

- Número de tarjetas vendidas;
- Datos de los adquirentes;
- Actividades de promoción realizadas;
- Uso de materiales publicitarios;
- Cualquier otra información requerida.

Además, el proveedor puede auditar sus registros y documentación relacionada con la comercialización de la tarjeta, con previo aviso de al menos 5 (cinco) días hábiles.

Esto demuestra que el modelo exige disciplina documental y trazabilidad operativa.

17. Capacitación:

La capacitación del distribuidor recae principalmente en el franquiciatario, aunque el proveedor también puede implementarla directamente o a través de medios oficiales.

El distribuidor debe:

- Asistir a las capacitaciones;
- Acreditar los procesos requeridos;
- Conocer características y condiciones del producto;
- Operar solo después de haber sido reconocido formalmente dentro del sistema.

La capacitación no es opcional; es un requisito para poder ejecutar correctamente la comercialización.

18. Obligaciones del proveedor:

El proveedor también asume ciertas obligaciones relevantes, entre ellas:

- Cumplir el contrato;
- Informar a Pasaporte a tu Salud sobre la operación comercial de la tarjeta;
- Entregar material publicitario o ilustrativo para iniciar labores de promoción.

Aunque el distribuidor está sujeto a lineamientos estrictos, el

proveedor debe dotarlo de herramientas mínimas para operar.

19. Uso de marca e identidad corporativa:

El distribuidor puede usar las marcas del sistema solo para comercializar la tarjeta y siempre que exista autorización previa por escrito del proveedor, además de respetar las instrucciones del franquiciatario.

Esto incluye marcas como:

- 50 (FIFTY) DOCTORS HOSPITAL.
- TORRES MÉDICAS ANGELÓPOLIS 2.
- DAME FIFTY.
- 50 LABS.

El contrato deja claro que el distribuidor no adquiere propiedad sobre ninguna marca ni derecho de explotación autónoma.

20. Publicidad y promoción:

El distribuidor no puede lanzar publicidad por su cuenta sin autorización previa y por escrito del proveedor. Tampoco puede:

- Cambiar el arte;
- Modificar mensajes;
- Definir promociones;
- Alterar precios;
- Hacer cargos adicionales al consumidor;
- Generar campañas independientes sin validación.

Esto significa que la imagen comercial del sistema está centralmente controlada.

21. Confidencialidad:

El distribuidor tendrá acceso a información sensible del sistema, como:

- Materiales;
- Manuales;
- Estrategias;
- Procedimientos;
- Prácticas comerciales;
- Documentos;
- *know-how*;
- Datos relacionados con operación y comercialización.

Por ello, se obliga a:

- No divulgarla;
- No copiarla indebidamente;
- No almacenarla ni publicarla sin autorización;
- No usarla para beneficio propio fuera del contrato.

La confidencialidad es una obligación central del esquema.

22. Protección de datos personales:

Dado que el distribuidor tratará con datos de clientes y prospectos, debe respetar las obligaciones de protección de datos personales establecidas por la legislación aplicable y por los avisos de privacidad correspondientes.

Esto implica adoptar medidas:

- Legales;
- Administrativas;
- Técnicas;
- Físicas, para evitar acceso no autorizado, pérdida, alteración o uso indebido de datos.

23. Ausencia de relación laboral:

El contrato establece expresamente que la relación entre proveedor y distribuidor es de naturaleza **mercantil y comercial**, no laboral.

Esto significa que el distribuidor:

- No es empleado del proveedor;
- No tiene relación laboral con él;
- No genera derechos laborales por ese vínculo;
- asume la responsabilidad de su propio personal, si lo tuviera.

Es decir, el distribuidor opera por su cuenta, aunque dentro del sistema comercial del proveedor.

24. Causales de rescisión:

El proveedor puede rescindir el contrato si el distribuidor incurre en incumplimientos como:

- Violar obligaciones contractuales;
- Competir con el sistema;
- Usar indebidamente marcas;
- Ceder derechos sin permiso;
- Desobedecer instrucciones;
- Provocar afectaciones derivadas de actos contrarios a los lineamientos.

En este modelo, el control contractual del proveedor es fuerte.

25. Efectos de la rescisión:

Si el contrato se rescinde, el distribuidor deberá:

- Cesar inmediatamente la comercialización;
- Dejar de usar marcas y materiales;
- Devolver o destruir información confidencial;
- Renunciar a exigir devolución de la inversión realizada.

Además, solo tendría derecho a comisiones efectivamente devengadas y acreditadas hasta la fecha de rescisión.

26. Penas convencionales:

El contrato establece que, en caso de incumplimiento, el proveedor puede exigir una pena convencional equivalente al: **40% (cuarenta por ciento) del precio establecido en la cláusula segunda del presente contrato**, es decir, un monto equivalente al **40%** de los **\$20,000.00 M.N. (VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)** pagados por el derecho de distribución.

Esto refuerza que la permanencia en el sistema exige cumplimiento estricto.

27. Cesión:

El distribuidor no puede ceder libremente sus derechos y obligaciones.

Cualquier cesión requiere autorización previa y por escrito del proveedor. Si se autoriza, en ciertos casos deberá pagarse al proveedor el **20% (veinte por ciento) del precio** originalmente pactado, salvo algunas excepciones familiares o corporativas.

Además, cualquier posible cesionario debe haber cumplido previamente con las capacitaciones exigidas.

28. Modificaciones unilaterales:

El distribuidor acepta que el proveedor puede modificar unilateralmente los precios establecidos en anexos, previa notificación por escrito.

Esto significa que ciertas condiciones económicas del modelo pueden cambiar durante la vigencia del contrato, por lo que el distribuidor debe contemplar esta posibilidad dentro de su evaluación financiera.

29. Perfil ideal del distribuidor:

Con base en el contrato, el perfil ideal del distribuidor es alguien que:

- tenga habilidades de venta directa;
- pueda trabajar bajo lineamientos y supervisión;
- sea disciplinado en seguimiento comercial;
- tenga constancia operativa;
- se adapte a modelos estructurados;
- respete procesos y jerarquías;
- valore la formalidad documental;
- comprenda que ganará por ejecución, no por libertad total del negocio.

No es un perfil para alguien que quiera improvisar, operar sin control o modificar el esquema sobre la marcha.

30. Resumen ejecutivo de la inversión:

Inversión inicial:

\$20,000.00 M.N. (VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IVA incluido.

Vigencia:

3 (TRES) AÑOS contados a partir de la firma del presente contrato.

Giro:

Promoción y comercialización de tarjeta de descuento médico.

Ingreso potencial:

\$80.00 M.N. (OCHENTA PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) por tarjeta efectivamente pagada al proveedor.

Dependencia operativa:

Bajo tutela del franquiciatario y lineamientos del proveedor.

Restricciones principales

- No cesión;
- No publicidad libre;
- No representación legal;
- No competencia;
- Confidencialidad;
- Control corporativo.

31. Conclusión:

El distribuidor de **Pasaporte a tu Salud** no adquiere una franquicia ni una unidad de negocio independiente, sino un

derecho temporal de comercialización dentro de un sistema controlado. La oportunidad puede ser útil para perfiles con habilidades comerciales, disciplina y capacidad de venta constante, pero debe entenderse con total claridad que:

- El ingreso depende del volumen real de ventas;
- El control operativo recae en el proveedor y en el franquiciatario;
- La inversión inicial no es reembolsable;
- El distribuidor debe operar con formalidad, lealtad y apego total al sistema.

ANEXO 3
IDENTIFICACIÓN DE “EL DISTRIBUIDOR”

ANEXO 4
COMPROBANTE DE DOMICILIO DE “EL DISTRIBUIDOR”

ANEXO 5
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DE “EL DISTRIBUIDOR”.

ANEXO 6.
MANUAL DE AFILIADO
PASAPORTE A TU SALUD (PATS)

Pasaporte a tu Salud (PATS) es una tarjeta de descuento que te da acceso a beneficios y precios preferenciales dentro de la red de hospitales **50 Doctors** en el Estado de Puebla.

Importante:

PATS **NO ES UN SEGURO MÉDICO**. Es un programa de beneficios y descuentos en servicios médicos privados.

1. ¿Qué incluye tu PATS?

Con tu tarjeta vigente puedes obtener:

Sin costo

- **Consultas de medicina general ilimitadas** : consulta al servicio de atención médica que no es de especialidad; se otorga a pacientes y usuarios ambulatorios en establecimientos fijos o móviles, en el caso que nos ocupa del sector privado.
- **Consultas de urgencias ilimitadas**: consulta de acciones de tipo médico que se lleva a cabo de manera inmediata, encaminadas a disminuir el riesgo de muerte y evitar el daño a órganos o funciones vitales.

*Aplican únicamente dentro de la red de hospitales **50 Doctors** en el Estado de Puebla.

Con precio preferencial o descuento:

- Hospitalización
- Consultas con especialistas
- Farmacia PATS
- Laboratorio clínico
- Imagenología
- Cirugías
- Uso de quirófano
- Terapia intensiva
- Otros servicios médicos dentro de la red

Estos servicios **no son gratis**, pero sí tienen **descuentos o costos preferenciales**.

2. ¿Cuánto cuesta?

Tu PATS tiene un costo de: **\$800 MXN al mes IVA incluido**.

Debes pagarlo dentro de los **primeros 5 días de cada mes** por los medios autorizados por PATS.

3. ¿Cuánto dura?

Cada pago activa tu tarjeta por: **30 días** a partir de que se realice dicho pago.

Si sigues pagando mes con mes, tu tarjeta se renueva automáticamente.

4. ¿Qué pasa si dejas de pagar?

Si interrumpes tus pagos, tu tarjeta deja de estar activa.

Si después quieres reactivarla, debes pagar:

- una **Cuota de Reactivación de \$50 (cincuenta) pesos, cero centavos, moneda nacional** por cada mes no pagado.

5. ¿Cómo recibo mi tarjeta?

Después de tu **primer pago**, PATS debe entregarte tu tarjeta en formato digital dentro de los **5 días hábiles siguientes**.

Puedes presentarla en formato digital o mediante código QR, junto con tu identificación oficial.

6. ¿Cómo usar tu PATS?

Sigue estos pasos:

Para consultas o servicios

1. **Agenda tu cita** en la app oficial, página oficial o medios autorizados por PATS.
2. Verifica que el médico o servicio esté **dentro del programa PATS**.
3. Acude con:
 - tu identificación oficial.
 - tu tarjeta PATS o código QR.

4. Si el servicio tiene costo, **paga directamente** al hospital de la Red 50 Doctors o al médico, según corresponda.

7. ¿Dónde pago cada servicio?

Depende del tipo de atención:

En cualquiera de los Hospitales que integran la Red de Hospitales 50 (fifty) doctors en el Estado de Puebla:

Pagas directamente al hospital cuando se trate de servicios hospitalarios, estudios, urgencias, hospitalización, laboratorio, imagenología, quirófano, etc.

Con especialista:

Las consultas de especialidad se pagan **directamente al médico** al terminar la consulta. El hospital no cobra esos honorarios.

8. Beneficios principales:

Consultas gratis

Tienes acceso a:

- **Urgencias: 100%**
- **Medicina general: 100%**

Descuentos hospitalarios:

Algunos descuentos señalados en el anexo del contrato son:

- Hospitalización: **90% (noventa por ciento)**
- Urgencias médicas: **80% (ochenta por ciento)**
- Terapia intensiva: **75% (setenta y cinco por ciento)**
- Quirófano: **75% (setenta y cinco por ciento)**
- Imagenología: **70% (setenta por ciento)**
- Laboratorio clínico: **60% (sesenta por ciento)**

Precios preferenciales en algunos servicios:

- Consulta de especialidad: **\$390.00 M.N. (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).**

9. Importante sobre cirugías:

Para usar beneficios relacionados con **cirugías o procedimientos en el quirófano**, debes haber pagado por adelantado tu PATS por un periodo de: **12(doce) meses**.

Y, además, tu tarjeta debe seguir vigente en el momento en que necesites el uso del quirófano.

10. ¿Qué no incluye PATS?

PATS **no cubre:**

- trasplantes
- tratamientos experimentales
- tratamientos oncológicos
- medicamentos fuera del catálogo de Farmacia PATS
- atención con especialistas que no estén dentro del directorio oficial de Pasaporte a tu Salud
- cualquier servicio no indicado expresamente dentro del programa.
-

11. Reglas importantes de uso:

Tu tarjeta es:

- **personal**
- **exclusiva**
- **intransferible**

Eso significa que no debes prestarla, compartirla ni usarla a nombre de otra persona.

Cada vez que la uses debes presentar:

- identificación oficial
- tarjeta digital o código QR.

12. Lo que debes saber antes de usarla:

PATS sí te da acceso a descuentos y beneficios, pero recuerda:

- no sustituye un seguro médico;
- no elimina todos los costos;
- algunos servicios son gratis, otros tienen descuento y otro precio preferencial;
- el costo final depende del servicio que uses;
- debes verificar siempre que el médico o servicio participe en el programa.

13. Responsabilidad médica

PATS administra la tarjeta y el programa de beneficios, pero el contrato indica que **no asume responsabilidad por la calidad, resultado o consecuencias de los servicios médicos** recibidos. Esto significa que la atención médica la presta directamente el profesional o la unidad médica correspondiente.

14. ¿Cómo cancelar?

Puedes cancelar tu PATS en cualquier momento mediante **aviso por escrito con 30 días de anticipación**. Toma en cuenta que:

- la cancelación aplica para el siguiente periodo mensual;
- **no hay reembolso** de pagos ya realizados.

15. ¿Qué pasa si termina el contrato?

El contrato puede terminar por:

- falta de pago,
- acuerdo por escrito entre ambas partes,
- incumplimiento de alguna cláusula.

Y en caso de terminación:

- no hay devolución de dinero.

16. Recomendaciones prácticas

Para aprovechar mejor tu PATS:

- paga dentro de los primeros 5 días de cada mes;
- agenda siempre por medios oficiales;
- revisa si el médico está dentro del programa;
- lleva tu identificación y tu QR;
- pregunta antes del servicio cuál será tu costo final;
- revisa en la app o página oficial los médicos, beneficios y cambios de tabulador;
- si cambias de domicilio o datos, notifícalo.

17. Resumen:

Tu PATS te da:

- medicina general gratis e ilimitada.
- urgencias gratis e ilimitadas.
- descuentos en hospital, estudios y farmacia.
- precios preferenciales en algunos servicios.

Tu PATS no es:

- un seguro médico.
- una cobertura total.

Para usarlo necesitas:

- pagar a tiempo.
- tener tu tarjeta vigente.
- presentar identificación y QR.
- acudir a la red oficial.

ANEXO 7
MANUAL DE OPERACIÓN DE SISTEMA
PASAPORTE A TU SALUD (PATS).

Bienvenido a PATS.

Pasaporte a tu Salud (PATS) es una tarjeta de descuento que te da acceso a beneficios y precios preferenciales dentro de la red de hospitales **50 Doctors** en el Estado de Puebla.

Importante:

PATS **no es un seguro médico.**

Es un programa de beneficios y descuentos en servicios médicos privados.

GENERALES:

¿Qué es la plataforma de Pasaporte a tu Salud?

Es una herramienta de gestión y administración para el control y monitoreo de la estructura comercial contemplando los diferentes roles y funciones de sus usuarios y los procesos que los involucran de manera directa.

¿Para qué sirve la plataforma PATS?

Distribuidor:

- Gestionar mis datos personales
- Cambiar mi contraseña
- Administrar mis pasaportes vencidos
- Compartir mi link personalizado
- Gestionar mis comisiones
- Acceder a los videos de capacitación
- Descargar contenido y material digital

¿Quién tiene acceso a plataforma PATS?

El acceso a la plataforma es única y exclusivamente para Administradores Corporativos, Gerentes de expansión, Franquiciatarios y Distribuidores. Quienes cuentan con un usuario individual y personal y de ellos depende el buen uso para la protección de su información.

El alcance de la información que cada uno puede ver va acorde a la red que les pertenece; no pueden acceder a información de roles o usuarios ajenos a su red.

DISTRIBUIDOR:

1. Ingreso:

- a) Coloca la dirección **50d.com.mx** en tu navegador de preferencia. Te sugerimos usar CHROME ó FIREFOX para tener una mejor experiencia de usuario.
- b) Selecciona el botón de PATS e ingresa tu correo y tu contraseña.
- c) Recuerda que éstos te fueron compartidos vía correo electrónico una vez tu Franquicia quedó activada.

2. Gestión de Datos Personales :

Dashboard General:

MENÚ PRINCIPAL.

Lo encontrarás del lado izquierdo del dashboard general con las secciones de **ADMIN**, **DROP PATS** y el botón de **SALIR**, para cerrar sesión.

En la parte superior de la pantalla encontrarás del lado derecho el botón de **MI PERFIL**. En él encontrarás tus datos personales y podrás modificar tu contraseña.

3. Analizar mi Información:

FILTROS.

Encontrarás botones para filtrar por la **zona, el mes y el año**. Podrás analizar la evolución de todos los meses del año elegido o elegir un mes en específico para analizar la información correspondiente.

Los filtros modifican la información correspondiente a:

- **Ventas** (ingresos). Correspondientes a la venta de pasaportes.
- **Monto Vencido**. corresponden a pasaportes que se han dejado de pagar y que están inactivos.
- **Comisiones**: Generadas por venta de pasaportes nuevos o pasaportes que están activos.

Información:

En el panel central del lado izquierdo encontrarás el módulo con el detalle de la información de tu distribución.

En la parte inferior del panel, podrás revisar las tarjetas de descuento vencidas y a quien pertenecen.

Gráficas:

La información se grafica para, de manera visual, realizar análisis rápidos de la evolución de:

- Ventas de ventas de pasaportes.
- Relación entre pasaportes activos y pasaportes vencidos.
- Evolución (tiempo real) de ventas de pasaportes – mis comisiones.

4. Compartir mi Link Personalizado para el Registro de un Usuario:

En el panel central del lado izquierdo, en el módulo para el seguimiento de tus distribuidores también encontrarás el botón de compartir link.

Este botón genera una URL personalizada que da acceso a una landing page con la información general de Pasaporte a tu Salud incluidos los beneficios, los servicios, el proceso de atención, ejemplos de algunos costos y preguntas frecuentes, además del formulario de registro que asocia al usuario a mi red.

5. Gestionar mis comisiones:

- a) Ingresa a la sección de admin – mis pagos del menú principal y encontrarás el botón de enviar factura.
- b) Este botón estará activo durante los primeros 5 días naturales del mes y se inactivará el resto.
- c) Al dar click se abrirá una ventana donde se muestra el cálculo de las comisiones correspondientes al mes vencido o en su defecto el acumulado de comisiones de meses no facturados y cobrados.
- d) Carga la factura correspondiente en formato PDF y el folio de dicha factura. El corporativo validará la factura y enviará la transferencia y adjuntará el comprobante.
- e) Podrás revisar tu historial de cobro de comisiones en esta sección.

6. Acceder a los videos de capacitación:

Ingresa a la sección de DROP PATS del menú principal y encontrarás la carpeta de capacitaciones. Los videos cargados por parte del corporativo no podrán descargarse para uso fuera de la plataforma, son exclusivamente de visualización.

7. Descargar contenido y material digital:

Ingresa a la sección de DROP PATS del menú principal y encontrarás la carpeta de contenido digital.

Descarga y utiliza el material generado y autorizado por parte del equipo de marketing corporativo para la promoción y desarrollo de campañas impresas y digitales. Recuerda que el material podrá ser personalizado más no editado en su contenido.

ANEXO 8
COSTO DE “LA TARJETA DE DESCUENTO”

Producto	Precio De Venta
LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN	\$20,000.00 M.N. IVA incluido.
PASAPORTE A LA SALUD (“LA TARJETA DE DESCUENTO”)	\$800.00 M.N. IVA incluido.

- Precios expresados en pesos mexicanos.
- Precios con IVA (impuesto al Valor Agregado) incluido.

El costo de la **“Licencia de Distribución”** es de: **\$20,000.00 M.N. (VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL)** I.V.A. incluido; cantidad que deberá ser cubierta directamente por **“EL DISTRIBUIDOR”** a **“EL PROVEEDOR”** con la finalidad de ser capacitado por **“EL FRANQUICIATARIO”** y consecuentemente obtener los permisos necesarios para desempeñar la promoción y venta de **“LA TARJETA DE DESCUENTO”** al público en general, con las restricciones plasmadas en el cuerpo del presente contrato.

“EL PROVEEDOR”

“EL DISTRIBUIDOR”

“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por su **ADMINISTRADOR ÚNICO**, el señor **EMILIO FLORES CERVANTES**.

La persona física señalada en el **Apartado 5.-** de la Carátula

ANEXO 9
COMPROBANTE TRANSFERENCIA BANCARIA POR LA ADQUISICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN.

“EL PROVEEDOR”

**“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, representada en este acto por su
ADMINISTRADOR ÚNICO, el señor EMILIO FLORES
CERVANTES**

“EL DISTRIBUIDOR”

La persona física señalada en
el *Apartado 5.-* de la Carátula

ANEXO 10.
COMISIONES A DEVENGAR POR “EL DISTRIBUIDOR”.

A continuación, se detallarán las comisiones mercantiles que “EL PROVEEDOR” cubrirá a “EL DISTRIBUIDOR” por la promoción y comercialización de “LA TARJETA DE DESCUENTO”, de acuerdo a lo expuesto en el cuerpo del presente contrato, conforme a las siguientes condiciones:

“LAS PARTES” acuerdan que las cantidades a pagar conforme el precio la “VENTA DE DISTRIBUCIONES” y “LA TARJETA DE DESCUENTO”, así como las comisiones mercantiles a devengarse por “EL DISTRIBUIDOR” son las siguientes:

PRODUCTO	PRECIO DE VENTA	COMISIÓN
Comercialización de “LA TARJETA DE DESCUENTO” efectuada directamente por “EL DISTRIBUIDOR”	\$800.00 M.N. (OCHOCIENTOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IVA incluido.	\$20.00 M.N. (VEINTE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) IVA incluido Por cada Tarjeta de Descuento que sea pagada a “EL PROVEEDOR”.

- Precios expresados en pesos mexicanos.
- Precios con IVA (impuesto al Valor Agregado) incluido.

“EL PROVEEDOR”

“EL DISTRIBUIDOR”

“PASAPORTE A TU SALUD”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada en este acto por su ADMINISTRADOR ÚNICO, el señor EMILIO FLORES CERVANTES

La persona física señalada en el Apartado 5.- de la Carátula

ANEXO 11.
AVISO DE PRIVACIDAD DE “PASAPORTE A TU SALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, su Reglamento y los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y siempre observando los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad; así como los deberes de cuidado y seguridad, la persona moral denominada **“PASAPORTE A TU SALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”** (en lo sucesivo **“EL PROVEEDOR”**), con domicilio en: **PASEO SINFONÍA, LOCAL 2-14 (DOS GUION CATOCE) INTERIOR 1 (UNO), LOMAS DE ANGELÓPOLIS II, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72830 (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA)**, le da a conocer el Aviso de Privacidad al tenor del cual manejará por medio de su representación y/o a través de sus empleados, los datos personales y/o documentación que usted le proporcione como Franquiciatario y/o Distribuidor (conjuntamente denominados en lo sucesivo **“Usuarios”**) de **“LA FRANQUICIA”**. En el entendido de que se tendrá por aceptado expresamente el presente Aviso de Privacidad una vez proporcionados sus datos personales, motivo por el cual estaremos facultados para manejar la información proporcionada en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; así como de la demás legislación, reglamentos y/o lineamientos aplicables en la materia.

Para los efectos de este aviso, los términos que se utilicen y que no estén definidos en el mismo, tendrán el significado que se les atribuye en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como en la demás legislación, reglamentos y/o lineamientos aplicables en la materia.

MODIFICACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD

Este aviso podrá ser modificado o adecuado a las necesidades de **“EL PROVEEDOR”**, sin previo aviso o notificación. Dichas modificaciones se tendrán por aceptadas en caso de que usted no exprese su inconformidad con las mismas dentro de un plazo de 3 (tres) días contados a partir de que las mismas se hayan efectuado.

Las modificaciones o actualizaciones serán incorporadas al presente Aviso de Privacidad y estarán disponibles en nuestra página de Internet y/o en el domicilio de **“EL PROVEEDOR”**, o bien, se le harán llegar al último correo electrónico que nos haya proporcionado.

FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda la información que proporcione a **“EL PROVEEDOR”**, incluidos los datos personales y/o documentación serán los estrictamente necesarios para: a) Elaborar y mantener actualizada la base de datos de los Usuarios de **“EL PROVEEDOR”** bajo la modalidad de Franquicia; b) Identificar a los Franquiciatarios que se encuentran facultados para

gestionar y/u ofrecer, promocionar, publicitar, y realizar cualquier actividad o acto tendiente a la comercialización de **“LA TARJETA DE DESCUENTO”** y la venta de **“LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN”**; c) Identificar a los Distribuidores que se encuentren facultados para comercializar **“LA TARJETA DE DESCUENTO”**; d) Para análisis estadísticos internos o para cualquier otra función de investigación que **“EL PROVEEDOR”** pudiese llevar a cabo con el fin de seguir mejorando sus productos y servicios; e) En general para brindarle un óptimo servicio. En el entendido de que la información proporcionada no será utilizada para alguna otra finalidad secundaria.

TIPO DE DATOS NECESARIOS.

“EL PROVEEDOR” le solicitará por medio de su representación y/o a través de sus empleados datos generales para los fines descritos como lo son: a) Datos de identificación (nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, firma, identificación oficial, nacionalidad, CURP, y RFC); b) Datos de contacto (domicilio, teléfono, correo electrónico); c) Datos legales y mercantiles contenidos en contratos, poderes, actas y demás instrumentos; d) Datos fiscales (cuentas bancarias).

TRANSFERENCIAS DE LA INFORMACIÓN

El Usuario autoriza a **“EL PROVEEDOR”** a proporcionar información sin su consentimiento en los siguientes casos: a) Cuando esté previsto en una ley; b) Los datos figuren en fuentes de acceso público; c) Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; d) Se dicte resolución de autoridad competente; e) Cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado en los que México sea parte; f) Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia; g) Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial; y h) Cuando lo soliciten sus socios comerciales tanto nacionales como internacionales, técnicos o estratégicos, con la finalidad de ofrecer mejores contenidos y servicios al Usuario, quienes han asumido contractualmente las obligaciones de confidencialidad y seguridad equivalentes a las exigidas por la Ley.

LIMITACIÓN DEL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS.

Usted tiene derecho a limitar el uso o divulgación de los datos personales y/o documentación que sean proporcionados a **“EL PROVEEDOR”**, para lo cual, podrá realizar la solicitud respectiva a través de los medios establecidos en el presente Aviso de Privacidad. Sin embargo, deberá considerar que, para ciertos fines, la limitación en el uso o divulgación de su información implicará que se le revoque la facultad para gestionar y/u ofrecer, promocionar, publicitar, y realizar cualquier actividad o acto tendiente a la comercialización de

“LA TARJETA DE DESCUENTO” y la venta de “LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN”.

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DEL USO DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO).

Asimismo, el Usuario tiene derecho a conocer los datos personales que hemos recabado y las condiciones del uso que les damos (Acceso); asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la legislación aplicable (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición); derechos conocidos como Derechos ARCO.

MEDIOS PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE LOS DATOS Y PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO.

El manejo y administración de sus datos personales, está bajo la responsabilidad de **“PASAPORTE A TU SALUD, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”**, por lo que, para limitar el uso o divulgación de sus datos personales o ejercer cualquiera de sus derechos ARCO deberá realizar la solicitud correspondiente mediante escrito dirigido a dicha persona moral; mismo que deberá presentarse en las oficinas de la Administración de **“EL PROVEEDOR”** ubicado en: **PASEO SINFONÍA, LOCAL 2-14 (DOS GUION CATOCE) INTERIOR 1 (UNO), LOMAS DE ANGELÓPOLIS II, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, C.P. 72830 (SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA)** y/o enviarse a la cuenta de correo electrónico: silvia@pasaporteatusalud.com, debiendo acompañar a su solicitud el documento con el que se acredite su identidad (credencial para votar y/o pasaporte).

En la solicitud deberá especificar su deseo de limitar el uso o divulgación de sus datos personales o, en su caso, señalar sobre cuál o cuáles de los datos personales desea ejercer sus Derechos ARCO y señalar su domicilio y/o correo electrónico para recibir notificaciones.

Una vez que la solicitud haya sido recibida, deberá recibir una respuesta en un plazo de 30 (treinta) días hábiles. En caso de

no estar de acuerdo con la respuesta, podrá solicitar una aclaración por el mismo medio y con igual procedimiento o, en su defecto, podrá acercarse directamente a las oficinas de la Administración de **“EL PROVEEDOR”**, a efecto de aclarar tal situación.

REVOCACIÓN DE SU CONSENTIMIENTO.

De igual manera, puede revocar el consentimiento que nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que se le revoque la facultad para gestionar y/u ofrecer, promocionar, publicitar, y realizar cualquier actividad o acto tendiente a la comercialización de **“LA TARJETA DE DESCUENTO”** y la venta de **“LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN”**.

Para presentar su solicitud de revocación del consentimiento deberá seguir el mismo procedimiento señalado para limitar el uso o divulgación de sus datos o el ejercicio de los Derechos ARCO y será indispensable que el solicitante sea el Titular de la información y/o datos personales, debiendo acreditar su identidad de manera fehaciente a través de su identificación oficial (credencial para votar, y/o pasaporte).

El plazo para emitir una resolución a su solicitud será de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de dicha la misma, resolución que será enviada a través de correo electrónico.

Nombre:
Fecha:
Firma

ANEXO 12.
DECLARACIÓN DE DUEÑO BENEFICIARIO

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 18 FRACCIÓN I Y III DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EL ARTÍCULO 15 DE SU REGLAMENTO Y EL ARTÍCULO 13 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL Y EL ANEXO 3 A QUE SE REFIEREN DICHAS REGLAS, EN QUE SE ESTABLECEN LOS DATOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, ASÍ COMO DE LA PROPIA ACTIVIDAD VULNERABLE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

1.- APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S): _____

2.- FECHA DE NACIMIENTO: _____ 3.- PAÍS DE NACIMIENTO: _____

4.- NACIONALIDAD: _____ 5.- ACTIVIDAD, OCUPACIÓN, PROFESIÓN: _____ ESTADO CIVIL: _____

6.- DOMICILIO PARTICULAR: _____

6.1.- NÚMERO EXTERIOR: _____ 6.2.- NÚMERO INTERIOR: _____ 6.3.- COLONIA O FRACCIONAMIENTO: _____

6.4.- MUNICIPIO: _____ 6.5.- CIUDAD: _____

6.6.- ESTADO: _____ 6.7.- PAÍS: _____ 6.8.- C.P.: _____

7.- TELÉFONOS DONDE SE PUEDE LOCALIZAR: _____ 8.- CORREO ELECTRÓNICO: _____

9.- CURP: _____ 10.- RFC: _____

11.- TIPO DE IDENTIFICACIÓN (COPIA ANEXA): _____ 11.1.- EMITIDA POR: _____

11.2.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: _____

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

13.- TIPO DE OPERACIÓN: _____

14.- MONTO DE LA OPERACIÓN: _____ 15.- FECHA DE LA OPERACIÓN: _____

16.- FORMA DE PAGO DE LA OPERACIÓN: _____ 17.- MONEDA CON LA QUE FUE EFECTUÓ EL PAGO: _____

INFORMACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR

18.- DECLARO QUE SOY EL BENEFICIARIO DIRECTO DE LA OPERACIÓN Y NO EXISTE NINGÚN OTRO DUEÑO BENEFICIARIO O BENEFICIARIO CONTROLADOR, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN III DE LA LEY.

SI ☐ NO ☐

AVISO DE PRIVACIDAD

19.- LOS DATOS PERSONALES SERÁN PROTEGIDOS Y TRATADOS DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE Y REGULA EN EL AVISO DE PRIVACIDAD CONTENIDO EL CUERPO DEL PRESENTE CONTRATO, Y CON LO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS RESPECTIVAS OBLIGACIONES.

H. Puebla de Zaragoza al _____ del mes de _____ del año _____

NOMBRE

FIRMA